

1500550-32.2022.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GABRIEL ARAÚJO GONZALEZ

Comarca: Cachoeira Paulista

Foro: Foro de Cachoeira Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... a grave ameaça, elementar do roubo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 5/12. DESCABIMENTO.REGIME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cachoeira Paulista

Foro de Cachoeira Paulista

1ª Vara

Praça Prefeito Prado Filho, s/nº, Centro, Cachoeira Paulista - SP - cep 12630-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500550-32.2022.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158196/2022 - DEL.POL.LORENA, 25489724 - DEL.POL.LORENA, 2158196 - DEL.POL.LORENA, 2158196 - DEL.POL.CACHOEIRA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES MOTA

Vítima:

JAISON GABRIEL SILVA CUSTÓDIO MOREIRA e outro

Data da Audiência:

30/09/2022

Réu Preso

Aos 30 de setembro de 2022, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo, às 13h30min, na Sala Virtual de Audiências no aplicativo Teams, onde presente se encontrava o(a) MM. Juiz de Direito Substituto da 1ª Vara desta Comarca, Exmo. Srº Drº. Gabriel Araújo Gonzalez, comigo, Escrevente Técnico Judiciário, a seu cargo, abaixo nomeado, foi aberta, com as formalidades legais, a audiência designada nos autos sob nº 1500550-32.2022.8.26.0621, do Processo Crime que a Justiça Pública move contra GABRIEL RODRIGUES MOTA, para audiência de instrução, debates e julgamento. Aberta a audiência por videoconferência, verificou-se a presença do(a) Dr(a). Marcela Agostinho Gomes Ilha, DD. 2ª Promotor(a) de Justiça desta Comarca, as vítimas, a testemunha e o réu acompanhado de seu advogado Drº Ricardo Aurélio Arantes Mota-Oab/Sp 339.152. Iniciados os trabalhos, às 13h30min, foi oportunizado ao réu a conversar com seu advogado a sós, o que foi feito. Após, foram colhidos os depoimentos da

vítimas Sidnei Augusto Martins e Jaison Gabriel Silva Custódio Moreira (sem a presença do réu) e da testemunha Flávio Fernandes da Silva. Após foi realizado o interrogatório do réu, tendo sido todos os depoimentos gravados em mídia audiovisual. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, nem requerimentos formulados pelas partes de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal), declaro encerrada a instrução e determino que se passem aos debates orais, o que foi apresentado pelo Ministério Público e pela Defesa Técnica. Pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte sentença:

I - RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida contra GABRIEL RODRIGUES MOTA pela suposta prática do crime do art. 157, caput c.c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Na denúncia, narra-se que:

[...]Consta do incluso auto de prisão em flagrante que, no dia 09 de junho de 2022, por volta das 20h55, no Auto Posto Lince Eirelle do Vale, situado na Rua Severino Moreira Barbosa, altura do nº 196, Centro, nesta cidade e Comarca de Cachoeira Paulista, GABRIEL RODRIGUES MOTA, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, dinheiro de propriedade do Posto de Combustível Shell, bem como a motocicleta da vítima Jaison Gabriel Silva Custódio Moreira, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que na data sobredita, GABRIEL deliberou pela prática do crime de roubo. Para tanto, apoderou-se de um simulacro de arma de fogo e dirigiu-se até o Posto de Combustível, situado no local dos fatos.

Ao divisar Jaison abastecendo sua motocicleta no interior do posto, o denunciado se aproximou e, fazendo menção de que estava armado, anunciou o assalto, dizendo ao frentista Sidnei "passa o dinheiro" e à Jaison "passa a moto".

Por um momento, GABRIEL retirou a mão da cintura, oportunidade em que os ofendidos visualizaram que tratava-se de um simulacro, então, conseguiram derrubá-lo e imobilizá-lo, até a chegada da polícia.

O denunciado foi revistado e, em sua cintura, foi localizado um simulacro de arma de fogo.

O crime de roubo somente não se consumou em razão da imediata reação das vítimas que perceberam que GABRIEL estava portando uma arma falsa e então, deliberaram por imobilizá-lo.

Interrogado, o indigitado confessou a prática delitiva (fl. 08).[...]

À fl.62, houve o recebimento da denúncia.

Às fls.63/75, o réu ofereceu resposta à acusação.

Às fls. 85/88 e 117, negou-se a absolvição sumária do Réu e foi designada audiência de instrução e julgamento.

Em 30/09/2022, foi realizada audiência de instrução e julgamento.

Em alegações finais, o MP defendeu que: a ação deve ser julgada procedente; há provas da materialidade e da autoria; houve o reconhecimento do acusado; houve concurso formal, já que foi tentada a subtração de dois bens jurídicos; o crime de roubo foi tentado; o Réu deve ser condenado, nos exatos termos da denúncia; o regime inicial deve ser o semi-aberto.

Em alegações finais, a defesa afirmou que: os relatos quanto à tentativa de subtração da moto são confusos; não é possível concluir pelo concurso formal; se trata de crime impossível; a confissão deve ser reconhecida; o regime inicial deve ser o aberto; a pena deve ser fixada no mínimo legal; na segunda fase, não há agravante; há a atenuante da confissão; na terceira fase, deve ser levada em consideração a tentativa, excluindo o concurso formal;

É o relatório. Passo a decidir.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Da autoria e da materialidade

Presentes as condições da ação e não havendo preliminares e prejudiciais a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

A materialidade do crime corresponde à prova de sua existência, em outras palavras, são os elementos que demonstram a ocorrência/existência do delito.

Na situação sob julgamento, a materialidade delitiva do roubo, na forma tentada, restou devidamente comprovada através dos seguintes elementos: boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 12), pelo auto da avaliação (fls. 57), pelo laudo de fls. 103/106, bem como nos demais elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Ao contrário do suscitado pela defesa técnica, não há que se falar de crime impossível, já que a ameaça com simulacro de arma de fogo é passível de acontecer, como se vê reiteradamente em processos similares.

Do mesmo modo que a materialidade, a autoria encontra-se devidamente comprovada nos autos, já que o conjunto probatório demonstra além de qualquer dúvida razoável que o acusado GABRIEL RODRIGUES MOTA foi o autor do crime do roubo.

Em seu depoimento em juízo, a vítima JAISON GABRIEL SILVA CUSTÓDIO MOREIRA afirmou que: estava abastecendo a moto no local; isso era por volta de 20h30 e 21h; foi no Auto Posto Lince (posto da Shell); parou a moto para abastecer; SIDNEI foi abastecer; na área de conveniência, uma das frentistas saiu gritando, dizendo que estava havendo um assalto; viram um rapaz de boné e máscara, com um simulacro de arma de fogo; esse rapaz se aproximou e pediu dinheiro ao frentista, que resistiu; o rapaz foi até a vítima e pediu a moto "perdeu a moto"; por baixo da roupa, estava o simulacro; quando foi em direção a moto, a vítima tentou imobilizar o Réu; imobilizou o Réu no solo e o frentista ajudou; em 2 minutos, a polícia chegou e prendeu; o Réu foi a pessoa que tentou assaltá-lo; primeiro, o Réu deu voz de assalto ao frentista e depois foi à vítima; o Réu não conseguiu assaltar o frentista e, aí, foi pegar a motocicleta; houve 3 tentativas, a frentista da loja de conveniência, o frentista e a vítima que ora depõe; na hora que a polícia chegou, a frentista já estava afastada; o que apresentaram à polícia foi o que aconteceu entre a vítima e o frentista; só narrou o que aconteceu após a saída da loja; falou que o Réu saiu da loja da conveniência; na polícia, não foi questionado sobre a parte da loja de conveniência; no momento do BO, não foi questionado pelo escrivão sobre a questão interna; quando avistou o Réu, não conseguiu ver que ela simulacro; quando o Réu se aproximou, colocou a arma embaixo da blusa; só descobriu que era simulacro quando imobilizou.

Em seu depoimento em juízo, a vítima SIDNEI AUGUSTO MARTINS afirmou que: trabalha no posto; estava trabalhando na pista; JAISON GABRIEL chegou para abastecer; RUBIA veio correndo da conveniência, pois teria reconhecido de outro assalto; o Réu pediu dinheiro, com a arma na cintura; o Réu pediu dinheiro para a vítima; não acreditou no começo; o Réu foi para cima de JAISON GABRIEL; a vítima não mostrou o dinheiro, pois não acreditou que ele estava armado; não tem certeza, mas acha que foi roubar a moto; o motoboy conseguiu segurar a camisa do Réu; viram que eram um simulacro; JAISON derrubou no chão; viram que a arma era de mentira; o Réu estava entre as 2 vítimas; RUBIA correu avisando do roubo anterior; acha que ele falou "passa a moto"; o Réu pediu a moto a JAISON; o Réu foi para cima do JAISON; se afastou um pouco, e viu JAISON derrubando; ouviu o Réu pedir a moto a JAISON.

Em sua oitiva em juízo, a testemunha FLÁVIO FERNANDES DA SILVA afirmou que: estavam de serviço em Cachoeira Paulista e chegou a conhecimento de um assalto no posto Shell; esse autor do roubo teria sido dominado por populares; viram que a vítima JAISON tinha dominado o Réu; se identificou como policial e passou a tomar a frente da ocorrência; perguntou ao Réu e ele falou que foi roubar porque precisava de dinheiro; a partir daí, conversaram com as vítimas, que falaram que o Réu chegou com um simulacro e anunciou o assalto ao posto e à motocicleta; num momento, as vítimas dominaram o Réu e chamaram a polícia; levaram o Réu à delegacia de Lorena. Em seu interrogatório, o Réu GABRIEL RODRIGUES MOTA afirmou que: confessa os fatos; praticou o roubo mesmo, mas não queria roubar a moto; só enquadrou o frentista para

pagar uma dívida; foi enquadrar o frentista; estava sob o uso de drogas; o rapaz da moto deu um mata leão; caiu no chão e a polícia foi chamado; estava com um simulacro de arma de fogo.

Dos depoimentos acima transcritos, se extrai, além de qualquer dúvida razoável, que o Réu foi o autor do crime de roubo tentado narrado na denúncia, consistente na tentativa de subtração, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, dinheiro do posto de combustíveis e de motocicleta de propriedade da vítima JAISON.

O roubo só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, consistente na resistência das vítimas.

Frise-se que nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas assumem máxima relevância, sobretudo quando são coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios e descrevem de forma clara e precisa a ação do acusado, como é o caso dos autos. Aliás, sobre o tema, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/5/2018, DJe 11/5/2018).

Ressalte-se, ainda, que o uso de simulacro de arma de fogo, por mais que não justifique a incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, é apto a caracterizar a grave ameaça, elementar do roubo:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 5/12. DESCABIMENTO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO SEM REFLEXOS NA PENA.

(...)

II - Em face do cancelamento da Súmula 174/STJ, esta Corte Superior de Justiça detém o entendimento de que a atemorização da vítima pelo emprego de simulacro de arma de fogo não constitui motivo apto à configuração da majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP, por ausência de incremento no risco ao bem jurídico tutelado.

Tal circunstância presta-se apenas para caracterizar a grave ameaça, elementar do delito de roubo. (Precedentes).

(...)

(HC 381.395/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017) (grifos acrescidos)

À vista de todos esses elementos, conclui-se que o Réu, com consciência e vontade, isto é, agindo dolosamente, praticou o fato descrito na denúncia, conduta esta que se amolda formal e materialmente ao tipo art. 157, caput, do Código Penal.

Conforme a teoria da indiciarietade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos ao mesmo a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal.

No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Assim, sendo a tipicidade indiciária da ilicitude e não havendo causas excludentes desta, configurado está o injusto penal.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Destaco que o réu sequer suscitou a existência de dirimentes.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, uma vez que os réus são imputáveis e dotados de potencial consciência da ilicitude, bem como lhes era exigível conduta diversa.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu GABRIEL RODRIGUES MOTA pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, do CP, na forma tentada (art. 14, II, do CP).

Da dosimetria da pena

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a) Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta do agente, ou censurabilidade do delito cometido. No caso em apreço, a culpabilidade é natural à espécie, devendo se ressaltar que o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento suficiente para a majoração da pena-base, já que é elemento a caracterizar a grave ameaça. Posto isso, deixo de valorar negativamente esta circunstância judicial; b) Antecedentes: trata-se de acusado sem antecedentes criminais (conforme entendimento da súmula 444 do STJ), motivo pelo qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; c) Conduta social: não há nos autos elementos suficientes para avaliar a vida do acusado em seu ambiente familiar e social, razão pela qual a circunstância não pode ser valorada negativamente; d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade do réu, razão pela qual também não se pode valorá-la negativamente; e) Motivos do crime: os motivos do crime são aqueles inerentes ao tipo e suas circunstâncias não fogem do ordinário; f) Circunstâncias do crime: as circunstâncias em que o crime foi praticado não excedem o que se espera em condições normais; g) Consequências do crime: do mesmo modo as consequências, que são aquelas que se devem ordinariamente esperar do crime em questão; h) Comportamento da vítima: tal circunstância também deverá ser valorada como neutra.

Diante de tais circunstâncias, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, não há agravantes a reconhecer.

Com relação às atenuantes, é possível reconhecer a da confissão.

No entanto, a pena intermediária não pode ficar abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), razão pela qual deixo de atenuar a pena-base.

Desta forma, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento a aplicar.

Por outro lado, é possível reconhecer a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do CP, cuja redução se dá entre 1/3 e 2/3 (art. 14, parágrafo único, do CP).

Quanto à fração a ser aplicada, é entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência de que o critério deve ser o iter criminis percorrido pelo agente.

No caso concreto, nota-se que o agente esgotou os atos que lhe cabiam (ameaçou, afirmando estar armado, e requereu a entrega dos bens), razão pela qual aplico a causa de diminuição no patamar de 1/3.

Assim, a pena definitiva é fixada em 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias multa.

Do concurso formal próprio e do regime inicial de cumprimento da pena

No concurso formal próprio, o agente pratica uma só conduta e tem um só desígnio, mas atinge bens jurídicos diversos, praticando diversos crimes, o que justifica o aumento da pena, nos termos do art. 70 do CP.

Nos casos em que mediante uma só conduta com violência ou grave ameaça, o agente subtrai coisas móveis de mais de uma vítima, há concurso formal próprio.

Diante da margem conferida pelo legislador (1/6 até a metade), o STJ entende que a fração deve variar segundo a quantidade de crimes praticados: a) 1/6 para 2 crimes; b) 1/5 para 3 crimes; c) 1/4 para 4 crimes; d) 1/3 para 5 crimes; e) 1/2 para 6 ou mais crimes.

No caso concreto, houve a prática de 2 crimes na forma tentada (vítimas JAISON GABRIEL SILVA CUSTÓDIO e SIDNEI AUGUSTO MARTINS), razão pela qual aplico o aumento de 1/6.

Por isso, a pena total fica em 3 anos e 1 mês de reclusão e 7 dias multa. Assim, nos termos dos art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, e levando em consideração a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixo o regime ABERTO para início do cumprimento da pena. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando a natureza do delito (roubo), que pressupõe violência ou grave ameaça (art. 44, I). A quantidade de pena aplicada também impede a suspensão condicional da pena, tendo em vista a redação do art. 77, caput, do CP. Incabível a sua suspensão condicional, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 77, III).

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL RODRIGUES MOTA pela prática do delito previsto no art. 157, caput (duas vezes), na forma dos arts. 14, II, e 70 do Código Penal, às penas de 3 anos e 1 mês de reclusão, ser cumprida em regime inicial ABERTO e ao pagamento de 7 dias-multa no valor individual de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e de suspender condicionalmente a pena, nos termos da fundamentação acima.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO o sentenciado ao pagamento das custas processuais (CPP, art. 804).

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do Réu, tendo em vista o regime inicial de cumprimento de pena (ABERTO). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

DEIXO DE ARBITRAR o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, diante da ausência de pedido expresso acerca do montante a ser ressarcido, bem como, por consequência, da ausência de contraditório acerca da matéria.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia definitiva.

COMUNIQUE-SE a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ), e com o trânsito em julgado intime-se o réu para pagamento das custas judiciais (art. 479, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE Certidão de Sentença, extraída na forma do artigo 164 da Lei nº 7.210/84 e artigos 479-B e 480-A das NSCGJ. Expedida a Certidão, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público, para que, querendo, proponha a competente ação de execução da pena de multa na Vara das Execuções Criminais. Após, deverá a z. Serventia lançar a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". I. Comunicado pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, deverá a z. Serventia proceder à anotação no histórico de partes do evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução e lançando a movimentação "Cód. 61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação", arquivando-se a seguir. II. Não havendo comunicação pelo Juízo da Execução o ajuizamento da ação de execução da multa penal, aguarde-se o transcurso do lapso prescricional. Após, volvam-me os autos cls. para declaração da extinção da pena. Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ).

O Ministério Público, o Réu e Defesa Técnica informam que irão recorrer do processo

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Providencie a z. serventia a juntada aos autos do link da audiência realizada nestes autos, para posterior acesso pelas partes. Nada mais havendo, às 14h30min foi encerrada a presente audiência com as formalidades legais. Do que, para constar, lavrei este termo, o qual vai assinado digitalmente apenas pelo(a) MM(a). Juiz(a), nos termos dos arts. 1269 e 1270 das Normas de Serviço da Corregedoria

Geral da Justiça, Tomo I. Eu, Rosangela da Silva Fortunato Teixeira, Escrevente Técnico Judiciário, o digitei.

MM(a). Juiz(a): (assinado digitalmente)